

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1676/2532

เด็ก หญิง อ้อย เป รม สุริยา
นาย เลอสันต์ เป รม สุริยา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1754, มาตรา 1755

โจทก์ฟ้องว่า มารดาโจทก์กับ ม. ซึ่งเป็นมารดาของเจ้ามรดกไม่มีอำนาจทำสัญญาแบ่งมรดก จึงขอเรียกทรัพย์มรดกส่วนที่ ม.รับไปคืนจากจำเลยทั้งสี่ซึ่งเป็นผู้รับโอน เป็นการฟ้องเรียกทรัพย์มรดกของเจ้ามรดกคืนจากทายาท ต้องฟ้องภายในกำหนดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 ในขณะที่ศาลมีคำสั่งว่าโจทก์เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของเจ้ามรดกนั้น โจทก์มีมารดาเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม ถือได้ว่าโจทก์โดยมารดาหรือควรรู้ถึงความตายของเจ้ามรดกตั้งแต่วันดังกล่าว เมื่อโจทก์ฟ้องคดีนี้เกิน 1 ปีแล้ว คดีโจทก์จึงขาดอายุความ จำเลยทั้งสี่เป็นผู้รับโอนทรัพย์มรดกจาก ม. ซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดก ย่อมเป็นบุคคลซึ่งชอบที่จะใช้สิทธิของทายาทยกอายุความขึ้นต่อสู้โจทก์ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1755

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายเลอศักดิ์ เปรมสุริยากับนางสุนีย์ เปรมสุริยา ตามคำสั่งศาลจังหวัดนครปฐม นายเลอศักดิ์ถึงแก่กรรมมีทายาทเพียงผู้เดียวคือโจทก์ มีทรัพย์มรดกเป็นที่ดิน 3 แปลง ระหว่างที่โจทก์ยังไม่

คลอดจากกรรมมารดานั้น นางสุนีย์มารดาโจทก์ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับนางมิ่งมารดาของเจ้ามรดกแบ่งมรดกรายนี้โดยนางสุนีย์ไม่ทราบที่กำลังตั้งกรรมสัญญาประนีประนอมจึงเป็นโมฆะ ต่อมามารดาโจทก์กับมารดาเจ้ามรดกได้ร่วมกันจดทะเบียนโอนขายที่ดินโฉนดที่ 5051 เฉพาะส่วนที่เป็นมรดกให้แก่จำเลยที่ 1 โดยไม่มีการชำระราคาเป็นนิติกรรมอำพราง สัญญาซื้อขายจึงเป็นโมฆะ แล้วจำเลยที่ 1 ได้ทำการฉ้อฉลโอนที่ดินให้แก่จำเลยที่ 2 โดยไม่มีการชำระราคาเช่นกัน จำเลยที่ 2 โอนขายให้แก่จำเลยที่ 3 โดยไม่มีการชำระราคา เพียงเจตนาหลีกเลียงมิให้โจทก์เรียกคืน ต่อมาจำเลยที่ 3 จดทะเบียนให้จำเลยที่ 4 เข้าถือครองสิทธิ์ร่วมการกระทำของจำเลยทั้งสี่ไม่สุจริตทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินดังกล่าวเฉพาะส่วนของเจ้ามรดก 1 ใน 5 ส่วน หากไม่สามารถปฏิบัติได้ให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันใช้เงินจำนวน 3,000,000 บาทแก่โจทก์หากไม่ชำระให้นำที่ดินดังกล่าวพร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระแก่โจทก์ 1 ใน 5 ส่วน ให้จำเลยทั้งสี่ชำระดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 3,000,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะปฏิบัติตามคำพิพากษา จำเลยทั้งสี่ให้การว่าสัญญาประนีประนอมยอมความทำด้วยความสมัครใจ มีผลสมบูรณ์ไม่เป็นโมฆะจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ซื้อที่ดินโดยชอบ และเสียค่าตอบแทนโดยสุจริตโจทก์โดยนางสุนีย์ผู้ใช้อำนาจปกครองได้ทราบเรื่องมาตั้งแต่ต้นแต่ไม่ฟ้องคดีเสียภายใน 1 ปี นับแต่วันที่โจทก์เกิด คดีจึงขาดอายุความขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาว่า ฟ้องของโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ เห็นว่าตามฟ้องของโจทก์บรรยายว่า เมื่อนายเลอศักดิ์เจ้ามรดกถึงแก่กรรม นางมิ่ง แซ่ฮึงมารดาของเจ้ามรดกยังมีชีวิตอยู่ นางมิ่ง แซ่ฮึง จึงเป็นทายาทโดยธรรมของนายเลอศักดิ์เจ้ามรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629(2) และตามฟ้องของโจทก์อ้างว่า นางสุนีย์มารดาโจทก์กับนางมิ่ง แซ่ฮึงมารดาของเจ้ามรดกซึ่งต่างก็

เป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลไม่มีอำนาจทำสัญญาแบ่งมรดกของนายเลอศักดิ์
โจทก์จึงขอเรียกทรัพย์มรดกของนายเลอศักดิ์ส่วนที่นางมิ่ง แซ่ฮึง รับไปคืนจาก
จำเลยทั้งสี่ซึ่งเป็นผู้รับโอน เป็นการฟ้องเรียกทรัพย์มรดกของนายเลอศักดิ์เจ้ามรดก
คืนจากทายาทต้องฟ้องภายในกำหนดอายุความ 1 ปี นับแต่เมื่อเจ้ามรดกตายหรือนับ
แต่เมื่อโจทก์ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดกตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1754 ศาลมีคำสั่งว่าโจทก์เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของนายเลอ
ศักดิ์เจ้ามรดกเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2522 ในขณะนั้นโจทก์มีนางสุนีย์มารดาเป็น
ผู้แทนโดยชอบธรรม ถือได้ว่าโจทก์โดยนางสุนีย์มารดาได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตาย
ของนายเลอศักดิ์เจ้ามรดกตั้งแต่วันดังกล่าว โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน
2525 เกิน 1 ปีแล้ว เช่นนี้ คดีโจทก์จึงขาดอายุความตามบทกฎหมายดังกล่าว จำเลย
ทั้งสี่เป็นผู้ที่รับโอนทรัพย์มรดกมาจากนางมิ่งซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมของนายเลอ
ศักดิ์เจ้ามรดก ย่อมเป็นบุคคลซึ่งชอบที่จะใช้สิทธิของทายาทยกอายุความขึ้นต่อสู้
โจทก์ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1755 ที่ศาลล่างทั้งสอง
พิพากษามา ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุนทร จันทรศักดิ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น